

1006917-79.2019.8.26.0704

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Direito de Vizinhaça

Magistrado: Josué Vilela Pimentel

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 8ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... indevido e por atos de vandalismo e furto de tampa do poço de visitas, bem como a descaracterização do nexo causal, vez que a inexistência de responsabilidade objetiva da requerida. Ao final, argumentou sobre os danos materiais e morais, bem como impugnou os valores pleiteados. Pugnou pela sua exclusão do polo passivo e pela improcedência da ação. Juntou documentos (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

8ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006917-79.2019.8.26.0704 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006917-79.2019.8.26.0704

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Direito de Vizinhaça

Requerente:

Paulo Peterson Alexandre

Requerido:

Sotirus Pavlidis e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josué Vilela Pimentel

Vistos...

PAULO PETERSON ALEXANDRE ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra ato de SABESP e outros. O Autor é legítimo possuidor e proprietário do imóvel situado na Rua Jacinto Ribeiro, nº 55, Jardim das Vertentes, São Paulo, SP, CEP 05542-300, que confronta pelos fundos com imóvel situado a Rua Cinco Folhas, nº 110, Jardim Maria do Carmo, São Paulo, SP, CEP 05541-310 de propriedade de Sotirius Pavlidis, e o imóvel Rua Cinco Folhas, nº 100, Jardim Maria do Carmo, São Paulo, SP, CEP 05541-310 de propriedade de Aquichiro Kobara, ambos já qualificados. Aduz que há cerca de dois anos, a parede dos fundos do imóvel do requerido começou a ficar úmida, e desde então passou de uma umidade para infiltração de água, posteriormente vindo a escorrer água, esgoto e lama quando chove e que ao tentar buscar uma solução com os vizinhos confrontantes, não obteve resposta alguma. Alega que a caixa de esgoto do primeiro requerido faz conexão com a caixa de esgoto do segundo requerido, que por sua vez fica colada na parede da casa do autor e que quando ocorre grande precipitação de água, o volume de água saindo pela sua parede aumenta, além de que a água que sai da sua parede tem cheiro de esgoto e às vezes lama. Suscitou que por não haver canalização para a rede de esgoto da casa do primeiro requerido, se acumula pelo chão dos imóveis, razão pela qual a sua casa não se mantém limpa. Afirma que tal

fato lhe ocasiona grandes transtornos, vez que causa infiltrações no muro, nas paredes, no banheiro, na área de serviço, pelos corredores e que a água escorre para dentro da sua residência, devido à diferença de altura entre as residências. Ao final, argumentou que sofreu inúmeras perdas e danos materiais, perda da churrasqueira, do acabamento do quarto e área de serviços, do revestimento do banheiro e a pintura da área que foi afetada, encontrando-se sem recursos financeiros para arrumar todo o estrago causado pelas infiltrações, além de que o levantamento primário dos prejuízos os valores para conserto e substituição de todo estragos se encontra próximos de R\$25.000,00. Deste modo, requer a concessão da tutela de urgência incidental para condenar os réus a fazerem as obras de reparos, substituições e consertos dos imóveis referidos na inicial, sob pena de multa diária de R\$200,00, bem como a condenação dos réus ou do responsável apurado, pelos danos materiais primariamente apurados na importância de R\$25.000,00 em hipótese de os réus não arcarem voluntariamente com os consertos e reformas necessárias. Juntou documentos (fls. 16/49).

O juízo deferiu os benefícios da justiça gratuidade e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência incidental, bem como determinou a emenda à inicial (fls. 50/51).

Houve emenda à inicial (fls. 56/57), reiterando a falta de interesse na realização da audiência de conciliação, devidamente solicitados na decisão de fls. 50/51.

A emenda foi acolhida (fl. 59).

Aquichioa Kobara requereu o pedido de habilitação (fls. 65/66), bem como juntou documentos (fls. 67/68).

Citada (fl. 54), a SABESP contestou (fls. 69/98). Preliminarmente, alegou a ausência de legitimidade passiva. No mérito afirmou a ausência de responsabilidade da ré no evento, vez que o sistema de coleta da ré foi danificado pelos próprios moradores, através do uso indevido e por atos de vandalismo e furto de tampa do poço de visitas, bem como a descaracterização do nexo causal, vez que a inexistência de responsabilidade objetiva da requerida. Ao final, argumentou sobre os danos materiais e morais, bem como impugnou os valores pleiteados. Pugnou pela sua exclusão do polo passivo e pela improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 99/252).

Citado (fl. 53), o Aquichioa Kobara contestou (fls. 253/269). Preliminarmente, alegou a sua ausência de legitimidade, bem como a ausência de interesse processual, além de argumentar sobre a indevida concessão dos benefícios processuais e a ausência de nexo causal. Impugnou o dano moral. Pugnou pelo o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, bem como pelo o acolhimento das preliminares e pela improcedência dos pedidos. Juntou informações (fls. 270/291).

O autor prestou informações (fls. 295/296 e fls. 512/512).

Houve réplica (fls. 298/305).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir (fl. 306), a parte autora requereu o depoimento pessoal das partes, prova documental e prova testemunhal (fls. 309/311).

A SABESP, ora requerida, requereu a produção de prova pericial e apresentou quesitos (fls. 312/313), bem como juntou documentos (fls. 314/508).

O autor reiterou o pedido de citações dos requeridos Sotirus Pavlidis e da Prefeitura Municipal de São Paulo e manifestou pela realização da audiência de conciliação, bem como apresentou quesitos (fls. 514/518).

Aquichioa Kobara informou que não se opõe aos pedidos do requerente (fls. 521/522).

O juízo deferiu o pedido de inclusão do Município de São Paulo no polo passivo da ação (fl. 523).

O autor requereu citação por meio de edital do requerido Sotirus Pavlidis (fls. 537/538), tendo o juízo indeferido o pedido (fl. 539).

O requerente juntou carta precatória (fls. 562/563).

Citado (fls. 558/559), Sotirus Pavlidis contestou (fls. 568/). Preliminarmente, alegou a tempestividade da resposta e a sua ilegitimidade passiva, bem como impugnou a gratuidade processual deferida ao requerente. No mérito afirmou a ausência de nexo causal e pugnou pela extinção do feito sem julgamento de mérito ou, subsidiariamente, pela improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 578/595).

Citado (fl. 530), o Município de São Paulo contestou (fls. 603/611). Preliminarmente, argumentou sobre a ilegitimidade ativa e a ilegitimidade passiva, bem como a inexistência dos pressupostos de responsabilidade Estatal, além dos alegados danos materiais e morais. Pugnou pela extinção do processo sem a resolução de mérito ou, subsidiariamente, pela improcedência da ação. Juntou documento (fl. 612).

Houve réplica (fls. 617/619).

Instadas as partes as especificarem as provas que pretendem produzir (fl. 620), os requeridos informaram que não possuem interesse na produção de provas (fl. 623, fl. 630 e fl. 631).

O autor juntou documentos (fls. 625/626), bem como requereu a produção de provas periciais e a realização de audiência de instrução para depoimento pessoal dos requeridos, além da oitava de testemunhas (fls. 627/629).

Sotirus Pavlidis requereu a oitava de testemunhas do promitente comprador e atual proprietário e seu filho, ora possuidor do imóvel (fl. 634).

Em saneamento (fls. 635/636), foi deferida a produção de prova pericial, bem como a produção de prova testemunhal.

O Município de São Paulo, SABESP e Sotirus Pavlidis opuseram embargos de declarações (fl. 641, fls. 649/650 e fls. 654/655), contra a r. decisão de fls. 635/636.

O juízo não acolheu os embargos de declaração oposto pelo Município de São Paulo (fls. 656/657).

As partes apresentaram quesitos (fls. 343/648, fls. 651/653, fl. 663, fls. 665/667 e fls. 668/669).

O juízo deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo corréu Sotirios Pavlids (fls. 672/673).

O Sr. Perito informou que não se dispõe de meios para a realização da Perícia Técnica, bem como requereu a sua dispensa do encargo (fl. 681). Tendo o juízo acolhidos as ponderadas razões apresentadas pelo Sr. Perito e distribuído a nomeação (fl. 682).

O novo Sr. Perito requereu a sua declinação da nomeação (fl. 689). Tendo o juízo nomeado novo Perito (fl. 690).

O novo Sr. Perito aceitou o encargo proposto e apresentou sua estimativa de honorários (fl. 694).

Laudo de perícia juntado (fls. 716/830), seguida de manifestações das partes requeridas (fls. 841/842, fls. 848/849 e fls. 851/852).

O autor impugnou o laudo pericial (fls. 835/837).

O Sr. Perito prestou esclarecimentos (fls. 862/866), seguida de manifestações das partes requeridas (fls. 872/873, fl. 874 e fl. 880). Tendo o requerente reiterado pela impugnação ao laudo principal e do laudo complementar (fls. 875/877).

Instadas as partes a informarem se possuem interesse na produção de prova oral deferida na r. decisão de fls. 635/636 (fl. 882), as partes apresentaram manifestações (fl. 886, fls. 886, fl. 890 e fls. 891/892).

Rol de testemunhas juntado (fls. 903/904, fl. 907, fls. 912/913 e fls. 915/916).

O corréu, Sotirios Pavlids e a SABESP juntaram documentos (fls. 934/935, fls. 937/945 e fls. 946/959).

Termo de audiência juntado a fls. 960/963.

As partes apresentaram suas alegações finais (fls. 975/977, fls. 982/986, fls. 987/992 e fls. 993/995), tendo o Município de São Paulo não apresentado manifestação (fl. 996).

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação em que a parte autora pretende a condenação dos réus na obrigação de fazer bem como na indenização por danos materiais e morais alegando que é proprietário do imóvel situado na Rua Jacinto Ribeiro, nº 55, Jardim das Vertentes, São Paulo, SP, o qual confronta pelos fundos com o imóvel situado a Rua Cinco Folhas, nº 110, de propriedade de Sotirius Pavlidis e o imóvel da Rua Cinco Folhas, nº 100, de propriedade de Aquichiro Kobara, ambos incluídos no polo passivo da demanda.

Inicialmente acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do corréu Sotirios Pavlids, já que vendeu a residência questionada nos autos em 1981, conforme documento de fls. 947/949, não sendo proprietário do imóvel há mais de 40 anos. A preliminar de ilegitimidade passiva da corré Sabesp merece ser afastada, pois o suposto problema alegado pelo autor envolve a Sabesp. O corréu Aquichiro continua sendo responsável por eventuais danos que seu imóvel causar, pois é o legítimo proprietário, pelo que afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, o pedido é improcedente.

O autor afirmou que há alguns anos a parede dos fundos de seu imóvel começou a ficar úmida e em seguida passou a minar água constantemente com cheiro de sabão, sendo que existe uma conexão entre as caixas de esgoto do primeiro e do segundo requerido, que por sua vez é colada na parede de sua casa. Em período chuvoso, o volume de água com cheiro de esgoto e lama que infiltra na parede de seu imóvel aumenta consideravelmente causando-lhe grande transtorno pois espalham pelo muro, paredes, banheiro, área de serviço e corredores, chegando a escorrer para dentro da sua residência devido a diferença de altura entre os imóveis confrontantes. Por diversas vezes buscou os vizinhos para solucionar o impasse e como as tentativas restaram infrutíferas, busca o provimento jurisdicional para solucionar a questão e ser ressarcido dos danos materiais e morais experimentados. Desta forma, requereu a condenação dos réus na obrigação de reparar o encanamento interno que capta as águas servidas oriundas de seus imóveis e a reconstruir a parede dos fundos, além de indenização por danos materiais no valor de R\$25.000,00; danos morais no valor corresponde a 20 salários mínimos.

A perícia demonstrou que a infiltração do imóvel do autor não tem qualquer relação com os serviços de coleta de esgotos prestados pela ré SABESP e sim com anomalias nas instalações hidráulicas internas e nas caixas de passagem nos imóveis nº 100 e nº 110 da Rua Cinco Folhas, cuja responsabilidade pela conservação e ou manutenção é única e exclusiva de seus proprietários.

O perito afirmou o seguinte (fls. 812/814):

"Postas as considerações e constatações locais, especialmente em relação as características construtivas dos imóveis; a relação de vizinhança entre os imóveis; as tubulações que direcionam as águas pluviais e de esgoto; a topografia local e a dimensão das infiltrações apresentadas na peça inicial, não é possível atribuir nexo de causalidade (causa mater) inequívoco e exclusivo entre os danos caracterizados nos autos no imóvel do Requerente e os imóveis dos Requeridos - os três imóveis possuem deficiências que contribuem para o evento narrado, nos seguintes termos:

- O imóvel do Requerente (Rua Jacinto Ribeiro, nº 55) recebe, pelo subsolo (maciço de terra), a contribuição de águas de chuva infiltradas a partir da Rua Cinco Folhas (e de cotas superiores), e para tanto, necessário que a construção e o muro de divisa fossem adequados em relação à impermeabilização e estanqueidade, o que não se observou no local na data da vistoria - a tubulação implementada sobreposta ao muro de divisa impediu a recorrência dos danos mas não a infiltração;
- no imóvel nº 100 da Rua Cinco Folhas observou-se vinculação das águas pluviais ao sistema de encaminhamento de esgotos, assim como deficiência na impermeabilização da caixa de passagem;
- no imóvel nº 110 da Rua Cinco Folhas observou-se deficiência na impermeabilização da caixa de passagem e do piso em concreto rústico por onde se dá o escoamento das águas pluviais de forma superficial.

Dada a dimensão e a correlação dos eventos narrados com períodos de chuva e ausência de documentos em relação à averiguação da rede de escoamento de águas pluviais pela Municipalidade, necessário, como medida complementar que seja verificado e documentado seu atendimento às necessidades locais.

As observações locais, a intermitência dos eventos e os documentos acostados aos autos não indicam contribuição da Sabesp para os eventos de infiltração apresentados na inicial.

A quantificação dos danos caracterizados por fotos na peça inicial, caso pertinente, considerando que os reparos no imóvel do Requerente já foram

realizados, pode ser demonstrada através das despesas efetivamente incorridas. Demais dados de interesse à compreensão da lide estão disponibilizados nas respostas aos quesitos, em caráter complementar, quando pertinentes”.

O perito ratificou o laudo a fls. 862/866.

Ou seja, não há nexo da causalidade entre o dano sofrido pelo autor em relação aos corréus presentes nos autos.

Também foi deferida a produção de prova oral.

O corréu, Sotirios Pavlids afirmou em seu depoimento que era proprietário do imóvel e que realizou um contrato de compra e venda em 1981, passando a propriedade para o pai de Caio.

Ou seja, o corréu Sotirios somente afirmou sua ilegitimidade passiva em responder qualquer demanda relacionada ao imóvel vendido há mais de 40 anos.

O corréu Aquichioa Kobara afirmou em seu depoimento, não reside no seu imóvel, vez que o mesmo é alugado. Aduz não saber da situação em que se encontra o imóvel, pois desde o início do processo não foi até o imóvel verificar o estado da propriedade. Alegou que o imóvel é antigo e que foi feito um muro, mas não sabe informar se o muro chegava até o piso da casa do Sr. Caio. Suscitou que a prefeitura fez uma caixa de coleta de água que passa pela tubulação da casa de Caio e que no final tem um tubo que passa pela casa do vizinho de Caio para o desaguamento. Ao final, afirmou que por não haver essa caixa de coleta em seu imóvel, a água da chuva que escorre no seu quintal vai para a caixa do vizinho, que depois é despejada na rua, bem como nunca viu a planta do seu terreno, além de que nunca sobre de episódios em que a caixa não suportou a pressão da água que vinha do seu quintal e vazou.

Ronaldo Rodrigues de Souza, testemunha do autor, afirmou que seu imóvel faz fundo para imóvel de Caio e lateral para o imóvel de Paulo, além de que há vazamento de água na sua parede que vem da casa do Caio e passa para a casa de Paulo. Alegou que já procurou tentar saber de onde vem o vazamento e que escorre água continuamente, independentemente de estar chovendo, além de que a água que escorre em sua parede é água com sabão.

Caio Silva, testemunha do autor, em seu depoimento, afirmou que passou a morar no seu imóvel por volta dos seus 4 ou 5 anos de idade e que não sabe informar se na propriedade já havia uma casa ou se seu pai construiu. Alegou também que o encanamento vem das casas de cima da sua propriedade e cai em seu terreno. Aduz que tem que dar passagem para o encanamento das casas de cima e que o mesmo tem que fazer a manutenção desse encanamento. Ao final, relatou que toda essa água passa pelo seu imóvel, caindo na caixa de coleta e que só então vai para a rua.

Portanto, pelos depoimentos prestados não há como imputar responsabilidade aos réus pelo vazamento, não havendo que se falar em nexo de causalidade comprovado. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em relação ao corréu Sotirios Pavlids, JULGO EXTINTO o feito, ante sua ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condene o autor nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa devidamente atualizado. Observe-se a gratuidade concedida.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA